

1. 업무개요

경영기획본부 △△△△처(▣▣▣▣부, 이하 “▣▣▣▣부”라 함) 및 □□부(이하 “□□부”라 함)는 공단의 물품, 용역 및 공사 등의 계약업무를 총괄 담당하고 있다.

▣▣▣▣부는 본사 소속 부서에서 발주한 계약금액 0,000만원¹⁾ 초과 0,000만원 이하의 계약(이하 “소액구매계약”이라 함)을 담당(계약체결 및 대금지급 등)하고 있고, □□부는 본사 소속 부서의 계약금액이 0,000만원 초과하는 계약을 담당하고 있다.

[표 1] 공단의 계약금액에 따른 계약담당부서

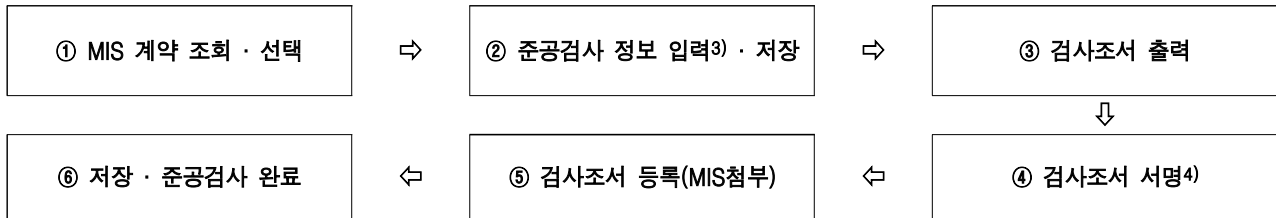
순번	계약금액(부가가치세 포함)	계약담당부서	
		본사	지방조직
1	0,000만원 ²⁾ 이하(부서 직접구매)	각 부서	각 부서
2	0,000만원 초과 0,000만원 이하(소액구매)	□□부서(▣▣▣▣부)	□□부서 (◇◇◇◇◇부 등)
3	0,000만원 초과	□□부서(□□부)	

소액구매계약의 □□부서(▣▣▣▣부 및 ◇◇◇◇◇부 등)는 각 부서로부터 MIS시스템(메뉴명: 구매요청관리)을 통하여 소액구매계약을 요청(접수)받아 계약을 체결하고 있으며, 각 부서에서 계약 준공에 따른 검사조서를 MIS시스템에 등록하면 □□부서는 이를 확인한 후 계약상대자에게 계약대금을 지급하고 있다.

1) 부가가치세를 포함한 금액이며, 이하 기재된 계약금액은 모두 부가가치세를 포함한 금액임

2) 부서 직접구매 및 소액구매의 구분 기준금액(부가가치세 포함): 0000.00.00. 000만원 → 0000.0.0.000만원 → 0000.0.0. 000만원 → 0000.0.0. 0,000만원

[표 2] MIS시스템을 통한 소액구매계약 준공검사 절차



2. 관련규정 및 판단기준

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률(약칭: 국가계약법)」 제14조(검사)에 제1항에서 “중앙관서의 장 또는 계약담당공무원은 계약상대자가 계약의 전부 또는 일부를 이행하면 이를 확인하기 위하여 계약서, 설계서, 그 밖의 관계 서류에 의하여 검사하거나 소속 공무원에게 그 사무를 위임하여 필요한 검사를 하게 하여야 한다.”고 정하고 있고, 제2항에서는 “제1항에 따라 검사하는 자는 검사조서를 작성”하도록 하고 있다.

그리고 공단 「계약사무세칙」 제13조(준공) 제2항은 “감독부서장⁵⁾ 또는 발주부서장⁶⁾은 준공에 필요한 검사를 하여야 하며, 그 결과를 □□부서장에게 통보하여야 한다.”고 정하고 있다.

따라서 소액구매계약의 발주부서에서는 준공검사를 할 때, 계약상대자가 계약내용을 정확하게 이행하였는지 관련 서류 등을 면밀히 검토·확인한 후, 검사조서를 작성하여 □□부서(□□□□부 및 환경서비스지원부 등)로 제출하여야 한다.

3) 입력항목: 검사자, 입회자, 검사일자, 준공일자

4) 서명: 검사자는 소액구매계약 실무자, 입회자는 통상적으로 담당부장이 서명함

5) 감독부서: 계약목적물이 관련법령에 적합하고 구매규격·과업지시서·시방서대로 완수되었는지 여부를 감독하는 부서

6) 발주부서: 공사·용역 및 물품구매(제작) 등을 조달하기 위하여 □□부서에 계약요청을 하는 부서

3. 감사결과 확인된 문제점

이번 종합감사 기간 중 공단의 소액구매계약의 준공검사 처리현황(0000.0.0.~0000.00.00. 계약금액 0천만원 초과 0,000만원 이하)을 확인([표 2])한 결과, 전체 000건의 소액구매계약 중 000건(00.0%)의 경우, 소액구매계약의 발주부서에서는 검사결과에 대한 내부결재(공문) 없이 검사조서만 작성하여 준공 처리하고, MIS 시스템에 검수조서를 등록(□□부서에 제출)한 것으로 파악되었다.

[표 2] 0000년 소액구매계약(0천만원 초과) 준공검사에 대한 내부결재 현황(단위: 건, %)

순번	유형	전체 계약건수(A)	내부결재 실시		내부결재 미실시	
			계약건수(B)	비율(B/A)	계약건수(C)	비율(C/A)
	전체	***	***	**,.*%	***	**,.*%
1	공사	**	**	**,.*%	*	*,.*%
2	유지보수	**	**	**,.*%	**	**,.*%
3	물품구매	1**	**	**,.*%	**	**,.*%
4	인쇄·제본	**	**	**,.*%	*	**,.*%
5	기타	***	***	**,.*%	**	**,.*%

특히, 소액구매계약의 유형에 따라 내부결재를 받은 비율이 큰 차이를 보였는데, 공사계약의 경우는 내부결재 비율이 00.0%(전체 00건 중 00건)에 달하는 반면, 인쇄·제본계약은 00.0%(전체 00건 중 00건)이었고 물품구매계약은 00.0%(전체 000건 중 00건)로 나타났다.

이는 직원들이 소액구매계약의 유형에 따라 준공검사에 대한 내부결재의 필요성을 다르게 인식⁷⁾하기 때문으로 보이며, 일부는 검사조서만 MIS시스템에 등록하여도 계약대금 지급에 문제가 없기 때문에 내부결재를 받지 않았다고 답변

7) 준공검사 내부결재를 받지 않은 소액구매계약의 담당자(감독자) 다수와의 인터뷰를 통하여 파악함

하였다.

그리고 공단에서 사용하는 소액구매계약의 검사조서(<표 3>)에는 ① 계약 정보(계약명, 계약기간, 계약액, 준공일자), ② 검사내역(품명, 규격, 단위, 수량, 금액), ③ 검사 확인 문구(상기건에 대하여 검수한 결과 내역서와 상이없이 검사되었음을 확인함), ④ 검사일자 및 ⑤ 검사자·입회자 정보(서명)를 기재하도록 되어 있으며, 그 외 다른 정보를 기재하거나 추가자료를 첨부하도록 되어 있지는 않았다.

[표 3] 공단의 소액구매계약의 검사조서(사례)

검 수 조 서

그 결과, 검사조서만으로 준공검사를 처리하게 되면 계약의 이행에 대한 검사가 적절하게 이루어졌는지, 성과품을 정확하게 납품받았는지 등에 대한 확인이 어려운 실정이다.

따라서 ㉡㉡㉡㉡부는 소액구매계약 준공검사 시 계약 이행 여부를 확인하는 내부결재 행위가 이루어지도록 관리할 필요가 있다. 다만 현재 계약업무의 효율성 및 신속성 등이 저하되지 않도록, 준공검사에 대한 내부결재 대상을 계약의 유형 및 금액 등을 고려하여 선정하여야 할 것으로 보인다.

4. 조치할 사항

경영기획이사(△△△△처장)는 소액구매계약에 대한 준공검사 시 계약상대자의 계약 이행 여부를 면밀히 검토·확인할 수 있도록, 소액구매 계약의 준공검사 절차를 개선(내부결재 대상 명확화, 검사조서 구체화 등)하시기 바랍니다. **【권고】**